



OFÍCIO Nº 002/2026 - Pombal - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto

Unidade consumidora: 13896006

O município de Pombal-PB, inscrito no CNPJ Nº: 08.948.697/0001-39, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Monsenhor Valeriano, 15 – Centro CEP. 58840-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Claudenildo Alencar Nobrega, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. O laudo de vistoria da distribuidora é nulo porque apenas alegou genericamente que a carga instalada não é exclusiva de saneamento, sem descrever ou identificar quais seriam as outras supostas cargas na unidade.
2. A simples existência de tomadas não afasta o enquadramento na classe de Serviço Público. Essas tomadas são instaladas no interior de painéis para possibilitar a manutenção, calibração e operação do próprio sistema de saneamento, atuando como cargas de apoio essenciais.
3. A distribuidora fundamentou o indeferimento alegando que havia um aparelho de choque ligado em uma das tomadas. No entanto, a Ordem de Serviço (OS) emitida no momento da vistoria não cita e não mostra esse aparelho, registrando apenas a presença de uma “tomada/extensão”.
4. Não há nenhuma foto ou registro técnico no processo que comprove a presença ou conexão de tal aparelho de choque. A alegação da concessionária é unilateral, tardia e sem qualquer prova material.
5. Recusar o enquadramento tarifário com base em um equipamento que não foi listado ou fotografado pela equipe de campo no ato da vistoria invalida a fundamentação do indeferimento, violando a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.
6. Como a energia da unidade atende exclusivamente ao sistema de saneamento básico (bomba de poço artesiano), o enquadramento correto é a tarifa de Serviço Público.



7. Diante da cobrança incorreta e da recusa injustificada em reclassificar a tarifa, o consumidor tem o direito de receber de volta os valores pagos a mais.

2. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a esta ilustre Agência Reguladora:

8. A intimação da concessionária para apresentar provas reais (como fotos com data) que comprovem a conexão do suposto aparelho de choque, já que a Ordem de Serviço original apontou apenas “tomada/extensão”;
9. A anulação da decisão de indeferimento, uma vez que foi baseada em alegações sem provas;
10. A imediata correção do enquadramento tarifário da unidade consumidora nº 13896006 para a classe de Serviço Público, conforme a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL;
11. A devolução dos valores cobrados a maior nos últimos 10 anos, conforme o Despacho nº 2.006 da ANEEL e o art. 205 do Código Civil;
12. Que a devolução ocorra em dobro, corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de 1% ao mês;
13. Que o pagamento da devolução seja feito via depósito bancário na conta do Município, nos termos da REN nº 1.000/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município